

<제2편 소송의 주체.제3장 법원.제3절 관할>

I. 관할의 개관

1. 관할의 의의

- 관할이란 재판권을 행사하는 여러 법원 사이에서 특정 사건을 어느 법원이 담당하여 심판할 것인가를 정한 재판권의 배분을 의미한다. 재판권이 국가의 통치권적 차원에서 외국에 대하여 대한민국 사법부가 가지는 권한을 뜻한다면, 관할은 국내 법원들 사이의 내부적 업무 분담 체계이다. 이는 재판의 적정·신속 및 당사자의 공평을 도모하기 위해 설정된다.

2. 관할의 종류

- 관할은 크게 법률의 규정에 의해 정해지는 법정관할, 법원의 재판에 의해 정해지는 재정관할, 당사자의 합의나 응소에 의해 정해지는 거동관할로 나뉜다. 법정관할은 다시 직분관할, 사물관할, 토지관할로 구분되며, 성격에 따라 반드시 준수해야 하는 전속관할과 당사자의 합의로 배제할 수 있는 임의관할로 구분되기도 한다.

II. 직분관할

- 직분관할은 서로 다른 종류의 법원 업무 사이에서의 역할 분담을 의미한다. 제1심, 항소심, 상고심과 같은 심급기관 사이의 부담인 심급관할이 대표적이며, 수소법원과 집행법원, 합의부와 단독판사 사이의 직무 분담 등이 이에 해당한다. 이는 절차의 명확성을 위해 대부분 전속관할의 성격을 가진다.

III. 사물관할

1. 의의

- 사물관할이란 제1심 사건을 지방법원 합의부와 지방법원 단독판사 중 어느 쪽이 담당할 것인지를 정하는 기준이다. 이는 사건의 경중이나 성질에 따라 결정되며, 재판의 신중함과 효율성을 동시에 확보하려는 취지를 가진다.

2. 합의부 관할

(1) 재정합의 관할

- 사건의 성질상 단독판사 관할에 속하더라도 그 내용이 복잡하거나 사회적 파장이 커서 합의부에서 심판하는 것이 적절하다고 인정되어 합의부가 스스로 결정하거나 대법원 규칙에 따라 배당된 사건을 의미한다.

(2) 소송목적의 값이 5억원을 초과하는 민사사건[민사 및 가사소송의 사물관할에 관한 규칙 제2조]

- 경제적 이해관계가 큰 사건으로서 소가(訴價)가 5억원 초과인 경우 원칙적으로 합의부가 제1심을 담당한다.

(3) 재산권에 관한 소로서 그 소송목적의 값을 계산할 수 없는 것과 비재산권을 목적으로 하는 소송

- 소가를 산정하기 곤란한 사건이나, 이혼 등 가사소송 및 행정소송과 같이 비재산적인 권리관계를 다루는 소송은 그 중요성을 고려하여 합의부 관할로 본다.

(4) 관련 청구

- 합의부 관할 사건과 관련된 청구를 병합하여 제기하는 경우, 소송의 효율적 해결을 위해 합의부가 함께 심리한다.

(5) 제척·기피사건

- 법원에 대한 제척이나 기피 신청 사건은 해당 법관이 소속된 법원의 합의부에서 재판한다.

3. 단독판사 관할

(1) 재정단독사건

- 합의부 관할에 해당하더라도 사안이 간단하여 단독판사가 심리하는 것이 효율적이라고 판단되어 배당된 사건이다.

(2) 소송목적의 값이 5억원 이하의 민사사건

- 비교적 경미한 재산상 분쟁으로서 소가가 5억원 이하인 사건은 단독판사가 담당한다.

(3) 사안이 단순한 사건

- 수표·어음금 청구 사건이나 은행 등 금융기관의 대여금 청구 사건 등은 금액에 관계없이 단독판사가 담당하는 경우가 많다.

(4) 관련 청구

- 단독판사 관할 사건에 부수되는 관련 청구 역시 단독판사가 함께 심리할 수 있다.

4. 소가

(1) 소가의 의의

- 소송목적의 값(소가)이란 원고가 소로써 달성하려는 경제적 이익을 객관적으로 평가하여 금액으로 환산한 수치이다. 이는 사물관할의 결정뿐만 아니라 인지액 산정의 기준이 된다.

(2) 소가의 산정방법

- 소가는 원칙적으로 소를 제기한 때를 기준으로 산정하며, 원고의 주장을 기초로 한다. 부동산은 공시지가나 시가표준액을 기준으로 하고, 금전채권은 그 금액 자체를 소가로 본다.

(3) 병합청구의 소가

- 하나의 소로 여러 개의 청구를 하는 경우 소가는 이를 합산하는 것이 원칙이다(합산의 원칙). 다만, 청구의 목적이 동일하거나 중복되는 경우에는 가장 다액인 청구의 값을 기준으로 산정한다(중복청구의 흡수).

IV. 토지관할

1. 의의

- 토지관할이란 소재지를 달리하는 같은 종류의 법원들 사이에서 사건의 배분을 정하는 기준이다. 이는 재판적(裁判籍)이라는 개념을 통해 결정된다.

2. 재판적의 종류와 경합

(1) 재판적의 종류

- 피고의 주소지에 근거하는 일반재판적과 특정 사건의 성질에 따라 인정되는 특별재판적이 있다. 특별재판적에는 의무이행지(재산권 소송), 사고발생지(불법행위 소송), 부동산 소재지 등이 포함된다.

(2) 재판적의 경합

- 하나의 사건에 대하여 여러 법원에 재판적이 인정되는 경우를 의미한다. 이 경우 원고는 선택한 법원 중 어느 곳에도 소를 제기할 수 있다.

(3) 관련재판적

- 하나의 소로 여러 명의 피고를 상대로 하거나 여러 개의 청구를 하는 경우, 그중 하나에 대해 관할권이 있는 법원에 전체 사건을 제기할 수 있는 제도이다.

V 재정관할

- 재정관할이란 법률 규정에 의한 관할 법원이 불분명하거나 재판의 공정성을 기대하기 어려운 경우, 상급법원이 재판으로써 관할 법원을 지정하거나 이전하는 것을 의미한다. 이는 관할 제도의 경직성을 보완하기 위한 비상적 조치이다.

VI 합의관할

1. 관할합의의 의의[민소법 제29조]

- 당사자 사이의 계약에 의하여 제1심 관할 법원을 정하는 것을 의미한다. 이는 사적 자치의 원칙에 따라 당사자의 편의를 존중하는 제도이다.

2. 관할합의의 법적 성질

- 소송법상의 권리관계에 영향을 미치는 소송계약에 해당한다. 따라서 사법상의 계약과는 달리 소송법적 요건을 갖추어야 효력이 발생한다.

3. 관할합의의 요건

(1) 제1심법원의 임의관할[민소법 제29조 제1항]

- 전속관할이 아닌 임의관할에 대해서만 합의가 가능하다. 전속관할에 대한 합의는 무효이다.

(2) 일정한 법률관계로 특정되었을 것[민소법 제29조 제2항]

- 모든 분쟁에 대해 특정 법원으로 정하는 합의는 허용되지 않으며, 특정 계약이나 사건 등 구체적인 법률관계가 명시되어야 한다.

(3) 관할법원이 특정되었을 것

- 어느 법원인지 객관적으로 알 수 있도록 특정되어야 한다.

(4) 합의 방식과 시기

- 서면으로 행해져야 하며, 소 제기 전이나 소송계속 중에 모두 가능하다.

(5) 특별법상 요건을 갖추는 것

- 약관의 규제에 관한 법률 등 관련 법령에서 정한 제한 사항을 위반하지 않아야 한다.

4. 관할합의의 종류

(1) 문제점

- 합의 법원만 관할권을 갖게 할 것인지(전속적 합의), 법정관할 법원과 함께 관할권을 갖게 할 것인지(부가적 합의)가 문제된다.

(2) 학설

- 당사자의 의사표시가 명확하지 않은 경우, 전속적 합의로 추정할 것인지 부가적 합의로 볼 것인지에 대해 견해가 대립한다.

(3) 판례

- 판례는 당사자의 문언을 기초로 해석하되, 통상적으로 법정관할 법원을 배제하는 문구가 있으면 전속적 합의로 보고, 그렇지 않으면 부가적 합의로 보는 경향이 있다. 특히, 전속적 관할 합의가 유효하기 위해서는 합의된 법원에 실질적 관련성이 있어야 한다.

(4) 검토

- 당사자의 합의 취지를 존중하되, 재판받을 권리를 과도하게 제한하지 않는 방향으로 해석함이 타당하다.

5. 관할합의의 효력

(1) 관할의 변동

- 합의에 의해 새로운 관할이 창설되거나 기존 관할이 배제된다. 전속적 합의인 경우 법정관할 법원은 관할권을 상실한다.

(2) 효력의 주관적 범위

- 합의 당사자뿐만 아니라 그 포괄승계인에게도 효력이 미친다. 다만, 특정승계인의 경우 합의의 내용을 알고 승계하였는지에 따라 효력 유무가 결정될 수 있다.

VI 변론관할

1. 변론관할의 의의[민소법 제30조]

- 원고가 관할권 없는 법원에 소를 제기했음에도 피고가 관할 위반의 항변을 하지 않고 본안에 대하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술함으로써 생기는 관할을 의미한다. 응소관할이라고도 한다.

2. 변론관할의 요건

(1) 임의관할 없는 제1심법원에 소가 제기되었을 것

- 전속관할 위반인 경우에는 변론관할이 성립하지 않는다.

(2) 피고의 관할위반의 항변이 없을 것

- 피고가 관할권이 없다는 사실을 지적하지 않아야 한다.

(3) 피고가 이의 없이 본안변론을 구술하였을 것

- 본안의 청구기각을 구하는 등 실질적인 쟁점에 대해 진술해야 한다. 단순히 기일 연기 신청을 하는 것만으로는 부족하다.

3. 변론관할의 효과

- 해당 법원에 적법한 관할권이 발생하며, 이후에는 관할 위반을 이유로 이송을 신청하거나 상소할 수 없다.

VII 소송의 이송

1. 서설

(1) 의의

- 소송의 이송이란 법원에 계속된 소송의 전부 또는 일부를 재판에 의해 다른 법원으로 이전하는 것을 의미한다.

(2) 구별개념

- 법원 내부의 사무 분담에 따른 사건 배당이나 다른 기관으로의 서류 송부와는 구별된다.

2. 이송의 원인

(1) 관할위반에 의한 이송[민소법 제34조]

- 소가 관할권 없는 법원에 제기된 경우, 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 의해 관할 법원으로 이송하여야 한다. 다만, 단독판사가 합의부 관할 사건을 심리하게 된 경우에는 합의부로 이송한다.

(2) 심판평의에 의한 이송[민소법 제35조]

- 관할권이 있더라도 소송의 현저한 지연을 피하거나 당사자 간의 형평을 위해 필요한 경우 다른 법원으로 이송할 수 있다.

(3) 반소제기에 의한 이송

- 본소의 단독판사 관할 사건에 대해 합의부 관할인 반소가 제기된 경우, 원칙적으로 사건 전체를 합의부로 이송하여야 한다.

3. 이송의 절차

- 이송은 재판(결정)으로써 행하며, 이송 결정에 대해서는 즉시항고가 가능하다. 반면 이송 신청을 기각한 결정에 대해서는 원칙적으로 불복할 수 없다.

4. 이송의 효과[민소법 제38조]

(1) 이송결정의 구속력

- 이송 결정을 받은 법원은 그 결정에 따라야 하며, 다시 다른 법원으로 재이송할 수 없다.

(2) 소송계속의 이전

- 이송 결정이 확정되면 소송은 처음부터 이송받은 법원에 계속된 것으로 본다.

(3) 소송기록의 송부

- 이송 결정이 확정되면 법원 사무관 등은 지체 없이 소송기록을 이송받은 법원으로 보내야 한다.

Ⅹ. 결론

- 관할 제도는 재판권의 효율적인 배분을 통해 사법 정의를 실현하는 절차적 토대이다. 사물관할과 토지관할을 통해 사건의 적정한 담당 법원을 지정하고, 합의관할과 변론관할을 통해 당사자의 자율성을 존중하며, 이송 제도를 통해 절차적 오류를 시정한다. 이러한 체계는 적정·공평과 신속·경제라는 민사소송의 이념을 구체화하는 장치로서 기능한다. 현대 소송법에서는 특히 국제재판관할과 전자소송 확대에 따른 관할권의 유연한 해석이 중요한 과제로 부각되고 있다. 법원은 관할 규정을 엄격히 준수하면서도 당사자의 재판 접근성을 저해하지 않도록 제도적 운용에 만전을 기해야 할 것이다.

<보충>

I. 관할의 일반적 정의 및 분류의 의의

- 민사소송법상 관할이란 특정 사건에 대하여 재판권을 행사할 수 있는 권한을 여러 법원 사이에 배분하는 것을 의미한다. 관할 제도는 법원의 적정한 업무 분담을 통해 재판의 신속을 도모하고 당사자에게 편의를 제공하며 재판의 공정성을 확보하는 데 목적이 있다. 관할은 크게 발생 근거에 따라 법정관할, 재정관할, 거동관할로 구분되며 이는 각기 다른 법적 성격과 발생 요건을 가진다.

II. 법정관할

- 법정관할은 법률의 규정에 의하여 직접 정해지는 관할을 의미한다. 이는 다시 직분관할, 사물관할, 토지관할로 세분화된다.

1. 직분관할

- 직분관할은 법원이 담당하는 재판 사무의 성격에 따른 분담을 의미한다. 예를 들어 수소법원과 집행법원의 구별, 제1심 법원과 상소심 법원의 구별, 합의부의 재판장과 수명법관의 사무 분담 등이 이에 해당한다. 이는 강행규정적 성격이 매우 강하여 당사자의 합의나 거동으로 변경할 수 없는 것이 원칙이다.

2. 사물관할

- 사물관할은 제1심 사건을 지방법원 합의부와 지방법원 단독판사 중 어디에 배분할 것인가에 관한 관할이다. 주로 소송목적의 값인 소가를 기준으로 하며, 사건의 경중과 난이도에 따라 재판 자원을 효율적으로 배치하기 위한 목적을 가진다.

3. 토지관할

- 토지관할은 소재지를 달리하는 같은 계급의 법원들 사이에서 사건의 토지적 연관성을 기준으로 재판권을 배분하는 것이다. 재판적을 기준으로 결정되며, 피고의 주소지를 기준으로 하는 보통재판적과 특정 사건의 성질과 연관된 지점을 기준으로 하는 특별재판적으로 나뉜다.

III. 재정관할

- 재정관할은 법률 규정에 의하여 직접 정해지는 것이 아니라, 상급법원의 재판(지정 또는 이전)에 의하여 비로소 정해지는 관할이다. 법정관할 법원이 존재하지 않거나, 관할 구역이 불분명할 때 상급법원이 관할 법원을 지정하는 경우, 또는 법률상 혹은 사실상의 장애로 인하여 공정한 재판을 기대하기 어려울 때 관할을 이전하는 경우가 이에 해당한다.

IV. 거동관할

- 거동관할은 당사자의 의사나 태도, 즉 거동에 의하여 성립하는 관할을 의미한다. 이는 법정관할 중 전속관할이 아닌 임의관할에 한하여 인정되는 예외적 관할이며, 크게 합의관할과 변론관할로 세분화된다.

1. 합의관할

(1) 정의 및 취지

- 합의관할은 당사자 간의 합의에 의하여 발생하는 관할이다. 민사소송법은 제1심 법원에 한하여 당사자가 서면으로 합의한 경우 법정관할이 없는 법원이라도 관할권을 가질 수 있도록 허용한다. 이는 사적 자치의 원칙을 소송 절차에 반영하여 당사자의 편의를 극대화하기 위함이다.

(2) 성립 요건

- 합의관할이 성립하기 위해서는 제1심 법원에 관한 합의여야 하며, 전속관할이 아닌 임의관할(토지관할 등)에 대한 합의여야 한다. 또한 합의의 대상이 되는 법원이 특정되어야 하고, 반드시 서면으로 이루어져야 한다. 합의의 형태에 따라 법정관할 법원을 배제하고 합의한 법원에만 소를 제기하기로 하는 전속적 합의와, 법정관할 법원 외에 합의한 법원을 추가하는 부가적 합의로 구분된다.

2. 변론관할(응소관할)

(1) 정의 및 발생 배경

- 변론관할은 원고가 관할권 없는 법원에 소를 제기했을 때, 피고가 관할 위반의 항변을 하지 않고 본안에 관하여 변론하거나 변론기일에서 진술함으로써 발생하는 관할이다. 이를 응소관할이라고도 부른다. 이는 무익한 이송 절차를 방지하고 이미 시작된 소송 절차를 유지함으로써 소송 경제를 도모하려는 목적이 있다.

(2) 성립 요건 및 효과

- 변론관할이 성립하려면 우선 원고가 제기한 법원에 원래 관할권이 없어야 하며, 피고가 관할 위반의 항변을 제출하지 않은 채 본안에 관한 변론(준비절차에서의 진술 포함)을 해야 한다. 또한 피고의 변론이 자발적이어야 하며, 법원이 피고에게 관할 위반에 관한 고지 의무를 다했음에도 응소한 경우에 성립한다. 이 역시 전속관할 사건에서는 인정되지 않는다.

V. 전속관할과 임의관할의 구별 실익

- 거동관할(합의관할, 변론관할)의 논의에서 가장 중요한 전제는 전속관할과의 구별이다.

1. 전속관할의 우선성

- 전속관할은 고도의 공익적 이유로 법률에 의하여 특정 법원에만 배타적으로 부여된 관할이다. 전속관할이 규정된 경우 당사자의 합의나 변론에 의한 거동관할은 성립할 수 없다. 만약 전속관할을 위반하여 합의하거나 응소하더라도 해당 법원은 관할권을 취득하지 못하며, 법원은 직권으로 관할 법원에 사건을 이송해야 한다.

2. 임의관할에서의 거동권 인정

- 사물관할의 일부와 토지관할은 주로 당사자의 편의를 위한 임의관할로 취급된다. 이러한 영역에서는 당사자의 의사가 존중되므로 합의관할과 변론관할이 유효하게 성립하여 법정관할의 원칙을 수정할 수 있다.

VI. 관련 법리의 판례적 해석

1. 합의관할의 효력 범위

- 판례는 관할 합의의 효력이 당사자뿐만 아니라 그 일반승계인에게도 미친다고 본다. 그러나 지명채권의 양수인과 같은 특정승계인에 대해서는 채권의 성질상 관할 합의의 효력이 당연히 승계되는지에 대하여 개별적인 권리 의무의 성격을 검토하여 판단한다. 특히, 약관에 의한 관할 합의의 경우 고객에게 부당하게 불리한 전속적 합의는 무효로 판단하는 경향이 있다.

2. 변론관할의 성립 시점

- 변론관할이 성립하기 위한 본안 변론의 범위에 대하여 판례는 피고가 원고의 청구기각을 구하는 답변서를 제출하는 것만으로는 부족하고, 실제 기일에서 그 답변서를 진술하거나 청구의 원인 사실을 다투는 등 실질적인 변론 행위가 있어야 한다고 해석한다. 또한 관할 항변은 본안 변론 전에 해야 하므로, 본안에 대해 한 마디라도 언급한 이후에는 더 이상 관할 위반을 주장할 수 없게 된다.

3. 전속적 합의와 부가적 합의의 구별 기준

- 당사자의 합의가 전속적인지 부가적인지 불분명한 경우 판례는 당사자의 의사를 해석하되, 가급적 당사자의 선택권을 넓혀주는 부가적 합의로 해석하려는 경향이 있으나, '본 건에 관한 소송은 OO법원을 관할로 한다'는 식의 단정적 표현이 있는 경우에는 전속적 합의로 인정하여 다른 법정관할 법원에의 제소를 차단한다.

VI. 결론

- 민사소송법상 재판권 배분의 체계에서 관할은 법정관할, 재정관할, 거동관할로 분류되는 것이 강학적 정설이다. 그중 <법정관할>은 법원이 담당하는 재판 사무의 성격에 따른 직분관할, 제1심 사건을 합의부, 단독판사 중 어디에 배분할 것인지를 정하는 사물관할, 사건의 토지적 연관성에 따라 배분하는 토지관할로 세분화 되며, <거동관할>은 다시 사전적 약속인 합의관할과 사후적 추인인 변론관할로 구성된다. 이러한 분류는 관할 제도가 단순한 행정적 배분이 아니라 사적 자치와 소송 경제라는 민사소송의 대원칙을 실현하는 도구임을 보여준다.